

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068146-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO COMO IMPETRANTE. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO REFERENTE ÀS FOLGAS INDENIZADAS DO CONTRACHEQUE DO CONTRIBUINTE INCLUINDO RUBRICAS "ADICIONAL DE INTERVALO". O TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO CONDENA A RESTITUIR O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EXCLUSIVAMENTE SOBRE A VERBA "HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESPEITO À COISA JULGADA. SEGURANÇA E LIMINAR CONCEDIDAS.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, tornando definitiva a liminar, para determinar que o cumprimento da sentença nos autos principais se limite à parcela e rubrica "Hora Repouso Alimentação - HRA". Dada a natureza do remédio constitucional, sem custas, nem honorários. Intimem-se com urgência. Publique-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5068146-96.2024.4.02.5101

510014522038 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068146-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face da decisão proferida pelo Juízo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo originário de Nº 5008021-65.2024.4.02.5101/RJ, referentes à "Hora Repouso Alimentação - HRA", que determinou que a Fazenda apresentasse cálculo inserindo verbas/rubricas do contracheque do contribuinte não abrangidas pela decisão transitada em julgado.

A decisão (**Evento 3**), diante de expedição de RPV nos autos principais, cujo recebimento poderá importar em prejuízo da outra parte, caso haja sucesso neste remédio constitucional, **determinou a suspensão do andamento dos autos originários**, até o trânsito em julgado do presente, com base no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

É o breve relatório.

VOTO

No caso dos autos, foi proferida a decisão do Evento 3, a qual determinou a suspensão do andamento dos autos originários, até o trânsito em julgado do presente, com base no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. Confira-se:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto pela União Federal, com pedido de deferimento de decisão liminar, contra ato decisório proferido pelo juízo de primeira instância, que teria, supostamente, no cumprimento de julgado principal, alterado a rubrica a ser excluída da base de cálculo do imposto de renda.

Afirma a impetrante, ré nos autos originários, que houve condenação da mesma para excluir da base de cálculo de IR a verba de HRA, porém, não existindo tal rubrica do contracheque do autor, o Juízo, erroneamente, determinou exclusão da rubrica adicional de intervalo.

Diante de expedição de RPV nos autos principais, cujo recebimento poderá importar em prejuízo da outra parte, caso haja sucesso neste remédio constitucional, determino a suspensão do andamento dos autos originários, até o trânsito em julgado do presente, com base no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. Comunique-se o Juízo originário.

Notifique-se a autoridade coatora para prestação de informações, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009;

Intime-se o impetrado, na pessoa de seu procurador legal, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, bem como a parte contrária no feito originário, para ingresso no feito, caso haja interesse.

Vistas ao MPF para manifestação, na forma do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.

Após, retornem para inclusão do feito em pauta.

Com efeito, o pedido formulado exordialmente resume-se à rubrica "**HRA (Adicional de Intervalo)**":

DOS PEDIDOS

1 - Requer o trâmite da presente no Juízo 100% Digital;

2 - A citação do Réu para responder, querendo;

3 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor com natureza jurídica de indenização de HRA (Adicional de Intervalo), condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a estes títulos, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, até o trânsito em julgado, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e Súmula 162 do STJ;

4 - A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental e documental superveniente;

5 - A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, se houver via recursal com fulcro no art. 55 da lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01.

A sentença de evento 9 dos autos originários julgou improcedente o pedido.

O Acórdão de evento 25, por sua vez, reformou a sentença do Juízo de piso e julgou procedente o pedido para a rubrica "Hora Repouso Alimentação - HRA". Veja-se:

*Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso da parte autora, reformando a sentença, para condenar a União a excluir a rubrica HRA recebida pela parte autora da base de cálculo do imposto de renda, bem como a restituir ao demandante os valores pagos a esse título, observado o quinquídio legal. O montante em questão será corrigido pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data de cada pagamento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, pois a taxa SELIC abrange, a um só tempo, os juros e a correção monetária. O pagamento deverá se dar na forma do art. 17 da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais da Justiça Federal do Rio de Janeiro, obedecido ao teto dos JEF's, conforme dispõe o Enunciado 15 do FONAJEF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que recorrente vencedor. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.*

De início, em observância do Princípio da Congruência, a sentença deve analisar o pedido certo contido na petição inicial. Assim, quanto ao limite objetivo autoral e das especificações das verbas como base de cálculo do tributo, é fato notório que o pedido deve ser certo e determinado. Conforme o princípio da correlação (ou congruência), o Magistrado deve se ater ao pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão em sentido diverso (extra ou ultra petita).

Por conseguinte, em caso de acolhimento, ainda que parcial do pedido autoral, a decisão judicial deve especificar as verbas/rubricas que darão azo à eventual repetição de indébito, não servindo a tal desiderato a adoção de condenações genéricas com referência a "e seus sinônimos", "verbas correlatas" e expressões semelhantes, sobretudo, quando o pedido envolver várias rubricas.

Esses elementos são primordiais, porquanto a sua inobservância resulta em violação à ampla defesa e ao contraditório assegurados ao réu (artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988) e consequente nulidade da decisão.

Pois bem. Ao analisarmos o artigo 71 da CLT, que trata da Hora Repouso Alimentação, ou HRA, verificamos que esta é caracterizada como verba de natureza indenizatória. Sob essa ótica, destaco a clara consequência fática da HRA: estar o trabalhador liberado do trabalho por um período de tempo, devendo ele ser indenizado caso essa liberação venha a ser suprimida pelo empregador, senão vejamos:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

*§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) (grifos nossos)*

Assim, não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, sendo certo que qualquer momento anterior a ela, está submetido a incidência de IRPF.

Contudo, percebe-se que embora a coisa julgada do processo originário tenha abrangido exclusivamente a menção a "Hora Repouso Alimentação - HRA", em sede de cumprimento de sentença, outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que tem por objetivo determinar o valor a ser restituído à parte Autora.

Posto isso, verifico que a decisão impetrada incorreu em equívoco em incluir no cálculo verbas não que não foram objeto da petição inicial e por conseguinte da condenação.

Assim, a inclusão de rubricas diversas de HRA no cálculo não cabem neste autos, tampouco a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não cabe nesta fase processual, dado que o objeto da demanda - conforme acima destacado - foi delimitado às "Hora Repouso Alimentação - HRA", o que é confirmado pelo dispositivo do Acórdão, ao determinar a restituição à parte autora dos "valores recolhidos indevidamente **a esse título**".

Para os efeitos deste processo, levando-se em conta o que transitou em julgado com o Acórdão, devem ser desconsideradas todas as verbas com nomenclatura diferente de "Hora Repouso Alimentação - HRA".

Ressalte-se que nem o Autor, nem a Fazenda Nacional interpuseram recursos seja para integrar, seja para reformar o Acórdão.

Portanto, não deve prevalecer o entendimento exposto pela decisão impugnada (Evento 78 do cumprimento de sentença), ensejadora do presente *mandamus*, posto que o título judicial refere-se exclusivamente à "folgas indenizadas", e não qualquer outra verba referida nos contracheques acostados aos autos

Logo, assiste razão à impetrante Fazenda Nacional, havendo decisão em cumprimento de sentença que extrapola a coisa julgada e seus limites.

Por outro lado, há direito líquido e certo a que não se execute qualquer valor a título diverso de "Hora Repouso Alimentação - HRA", para restituir imposto de renda retido na fonte sobre tal rubrica.

Pelo mesmo motivo, defiro a liminar, como requerida, havendo *fumus boni juris*, consubstanciado no desrespeito à coisa julgada, bem como, *periculum in mora*, pelo fato do risco de restituição indevida de tributo extrapolando os limites da decisão que formalizou a coisa julgada.

Ressalto por fim que, entendendo-se não haver coisa julgada quanto a rubricas estipendiais diferentes de "Hora Repouso Alimentação - HRA", nada impede que a parte autora ajuíze nova ação para pleitear repetição de indébito sobre tais pagamentos se assim entender cabível.

O que não cabe nos autos principais, no caso, é estender os limites da coisa julgada para rubricas não mencionadas e analisadas no processo.

Pelo exposto, Voto por **CONCEDER A SEGURANÇA**, tornando definitiva a liminar, para determinar que o cumprimento da sentença nos autos principais se limite à parcela e rubrica "Hora Repouso Alimentação - HRA". Dada a natureza do remédio constitucional, sem

custas, nem honorários. Intimem-se com urgência. Publique-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa. É como voto.

5068146-96.2024.4.02.5101

510014522037 .V9